

Contratto di locazione commerciale n. LR-2021/02

Data: 1° febbraio 2021 **Stipulato a:** Milano

Parti

- **Mario Rossi**, nato a Milano il 12 settembre 1955, C.F. RSMRA55P12F205K, proprietario, con sede dei propri interessi in Via Garibaldi 8, 20121 Milano (di seguito **“Locatore”**).
- **“Ristorante Da Gino” di Gino Bianchi S.n.c.**, P.IVA 11223344556, con sede in Via Roma 12, 20121 Milano, in persona del socio accomandatario e legale rappresentante **Gino Bianchi** (di seguito **“Conduttore”**).

Oggetto

1. Il Locatore concede in locazione al Conduttore il locale commerciale sito in **Via Roma 12, 20121 Milano**, piano terra, adibito a ristorante, della superficie di 120 m², censito in catasto al foglio 456, mappale 12, sub. 3, completo di arredi e impianti, come da verbale di consegna allegato.

Durata e disciplina

2. La locazione è stipulata per la durata di **sei anni** dal 1° marzo 2021 al 28 febbraio 2027, con rinnovo automatico per ulteriori sei anni salvo disdetta comunicata con preavviso di dodici mesi, ai sensi dell’art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone).
3. La locazione è destinata all’esercizio di attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande; il mutamento di destinazione richiede il consenso scritto del Locatore.

Canone e oneri

4. Canone mensile: **€ 1.800,00**, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario sul conto **IT30 A234 5678 9012 3456 7890 123** intestato al Locatore.
5. Il canone è aggiornato annualmente nella misura del **75% della variazione ISTAT** dei prezzi al consumo.
6. Gli oneri accessori (spese condominiali, utenze, TARI) restano a carico del Conduttore, che si obbliga a rimborsarli al Locatore entro 30 giorni dalla richiesta documentata.

Deposito cauzionale

7. A garanzia degli obblighi contrattuali il Conduttore ha versato un deposito cauzionale pari a **€ 3.600,00** (due mensilità), da restituirsi alla cessazione della locazione, salvo trattenute per danni e morosità.

Sublocazione e cessione

8. È vietata la sublocazione totale o parziale e la cessione del contratto senza il preventivo consenso scritto del Locatore.

Inadempimenti

9. La mancata corresponsione del canone, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 392/1978, legittima il Locatore a richiedere la risoluzione del contratto quando la morosità superi **due mensilità di canone**.
10. Il mancato pagamento di oneri accessori per un importo superiore a due mensilità è assimilato alla morosità nel canone.

Consegna e riconsegna

11. Il locale è consegnato in buono stato di manutenzione e sarà riconsegnato al termine della locazione nello stesso stato, salvo il normale logorìo, con rimozione di ogni arredo o impianto non di proprietà del Locatore.

Il Locatore: Mario Rossi **Il Conduttore:** Gino Bianchi, per “Ristorante Da Gino” di Gino Bianchi S.n.c.